

1500389-64.2022.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... convicção sobre a autoria da tentativa de roubo, tal como atribuída ao Acusado, assim também em relação à qualificadora do emprego de arma de fogo.

Como se tem entendido, para o reconhecimento da majorante prescinde-se da apreensão da arma de fogo. De fato: "a não apreensão da arma exibida pelo agente quando da prática de roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500389-64.2022.8.26.0510 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500389-64.2022.8.26.0510 - 2022/000105

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A APURAR e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

MATHEUS DOS SANTOS BENTO, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, assim porque, no dia 07 de julho de 2021, por volta das 14:45 horas, na Avenida 29, nº 2078, Estádio, nesta Comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para si, bens pertencentes a V.A.G.Z. e J.Z., e apenas não conseguiu consumir o intento por circunstâncias alheias a sua vontade. A denúncia, fundada no inquérito policial, foi recebida no dia 25 de agosto de 2022.

Regularmente citado, sobreveio resposta à acusação em favor do Acusado, operando-se em seguida o saneamento do feito.

Em instrução, foram colhidas as declarações das vítimas e ouvidas duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do Acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do Acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser majorada em função do emprego de

arma de fogo, com posterior redução decorrente da mera tentativa, devendo a pena resultante ser cumprida em regime prisional inicial fechado.

A ilustre Defensora Pública, a sua vez, sustentou ilícita a prova produzida, com comprometimento da materialidade do delito, a partir da extração indevida de dados contidos no aparelho de telefonia celular pertencente ao acusado, sem autorização judicial, em violação ao sigilo de dados e comunicações, além da intimidade, a determinar a absolvição, nos termos do disposto no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, dizendo insuficiente a prova produzida, não bastando a confissão externada pelo acusado e o reconhecimento fotográfico realizado, porquanto em violação ao que disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, requereu igualmente a absolvição, nos termos do disposto no artigo 386, inciso II e VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Assim não se entendendo, reclamou a desclassificação do delito irrogado ao Acusado para o de ameaça, uma vez não tendo havido subtração de bens pertencentes à vítima. Em caso de acolhimento da pretensão acusatória, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, afastando-se a majorante do emprego de arma de fogo, já que esta condição normativa elementar não foi evidenciada, operando-se a redução em decorrência da mera tentativa, com fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, possibilitando a suspensão condicional da pena, facultando-se, por fim, a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao Acusado a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, assim porque mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair, para si, bens pertencentes a V.A.G.Z. e J.Z., somente não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Induvidosa a materialidade do delito, à vista do boletim de ocorrência lavrado contemporaneamente aos fatos, bem como da prova oral produzida.

Sustenta-se ilícita a prova produzida, bem como as derivadas, a partir da apreensão e extração de dados constantes do aparelho de telefonia celular pertencente ao Acusado, sem prévia autorização judicial.

Entretanto, com a apreensão do aparelho, a d. Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo telefônico, tendo sido acolhida a representação, conforme decisão de fls. 20/21 (Proc. 1502616-61.2021.8.26.2021), a saber: "Assim, mostrando-se útil a medida com o intuito de permitir a ampliação das provas, defiro quebra de sigilo de dados e aplicativos inseridos no aparelho de telefonia celular apreendido, com base nos artigos 5º, inciso XII, da Constituição Federal e Lei nº 12.965/2014".

E a autoria também foi suficientemente evidenciada.

Ouvido em Juízo, o Acusado admitiu que na ocasião dos fatos, premido por situação econômica adversa, realmente subjugou a vítima, negando entretanto o emprego de violência, valendo-se tão somente de um simulacro de arma de fogo, tendo efetivamente empreendido fuga quando da intervenção de terceiros, deixando cair no local seu aparelho de telefonia celular.

Em suas declarações, as vítimas relataram a dinâmica do ocorrido, confirmando que o Acusado agarrou uma delas violentamente pelo pescoço, ao mesmo tempo em que apontava uma arma de fogo para seu pescoço, exigindo a entrega do veículo de sua propriedade. Esclareceram que, assustadas pela ação delitiva, uma delas passou a gritar, deixando a moradia para alcançar a via pública, onde conseguiu o apoio de terceiros, que chegaram a correr atrás do Acusado quando este empreendeu fuga do local.

Durante a audiência de instrução virtual foi exibido às vítimas um print com imagem do acusado, ladeado por outros dois indivíduos, guardando-se tanto quanto possível as mesmas características, com o propósito de eventual identificação, mas em vão.

A testemunha Gabriel, igualmente ouvida em juízo, a sua vez, afirmou que na ocasião dos fatos estava trabalhando em uma oficina, nas proximidades da residência das vítimas, quando uma delas se aproximou gritando, dando conta do roubo em curso, por isto que se dirigiu ao local, acompanhado de um outro indivíduo, tendo surpreendido

o Acusado no momento em que ele iniciava uma fuga do local, chegando a persegui-lo por alguns instantes, até o momento em que ele apontou-lhe a arma de fogo que portava. Acrescentou a testemunha que durante os momentos em que acompanhou o Acusado, inclusive naquele em que ele virou-se para apontar-lhe a arma, foi possível visualizá-lo, o que possibilitou posterior reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia (fls. 65).

Não obstante o reconhecimento fotográfico, realizado contemporaneamente aos fatos, também em juízo, durante a audiência de instrução, a testemunha voltou a identificar o Acusado, quando lhe foi exibido o print com a imagem atual do Acusado, ladeado por outros dois indivíduos, como acima dito.

O policial militar Alessandro Duarte, reiterando em juízo o que inicialmente exposto, afirmou que foram solicitados a comparecer no local, ante a notícia de que por lá ocorrera uma tentativa de roubo. No local indicado, mantiveram contato com as vítimas, que relataram a ação delitiva, uma delas tendo sido subjugada pelo roubador com o emprego de uma arma de fogo, o qual empreendeu fuga, chegando a ser acompanhado por uns instantes, momento em que deixou cair seu telefone celular, que acabou apreendido.

Como se tem observado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento do policial envolvido na diligência. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Deste modo, os elementos probatórios colhidos amparam a confissão externada em juízo pelo Acusado, possibilitando seguro juízo de convicção sobre a autoria da tentativa de roubo, tal como atribuída ao Acusado, assim também em relação à qualificadora do emprego de arma de fogo.

Como se tem entendido, para o reconhecimento da majorante prescinde-se da apreensão da arma de fogo. De fato: "a não apreensão da arma exibida pelo agente quando da prática de roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, podendo aquela prova ser substituída pelas referências testemunhais" (JUTACRIM 89/443).

Com efeito, se a prova testemunhal se presta a servir de substrato bastante para o reconhecimento da autoria, também assim ocorre em relação à qualificadora, invertendo-se o ônus da prova quando se cogita de possível ausência de lesividade da arma empregada, ou mesmo diante de referência a emprego de mero simulacro. Por fim, realmente o delito não chegou a se consumar. Sobre isto: "o que cumpre ter em mente, para fins de conceituar o roubo como tentado ou consumado, é que a infração em tela é daquelas contra o patrimônio, onde a violência à pessoa é apenas o meio de que se vale o agente para conseguir a subtração. Por isso mesmo, sem que ocorra efetiva subtração, mostra-se improvável a aceitação do crime como consumado. E por efetiva subtração há que se entender aquela que afaste significativamente o bem da esfera de vigilância e disponibilidade de seu titular, assegurando ao agente posse tranquila, desvigiada e incontestável" (JUTACRIM 78/248 - Rel. Canguçu de Almeida).

No caso, o acusado foi impedido de prosseguir na ação delitiva, não chegando a se operar a efetiva subtração de numerário ou de qualquer bem, daí porque incontornável o reconhecimento da mera tentativa.

Neste passo, respeitado o entendimento manifestado, consistente em pleito de desclassificação para o delito de ameaça, cumpre dizer que se revelou evidente propósito claro e definido de subtração de bens da vítima, dada a declarada situação de adversidade econômica do acusado, configurando inequivocamente o crime de natureza patrimonial.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, não tendo ido o dolo além do normal à espécie, com circunstâncias pessoais favoráveis, possível a fixação da pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)

dias-multa.

Deixo de considerar a circunstância atenuante da confissão espontânea, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Em face da qualificação do delito, deve a pena ser acrescida ainda em 2/3 (dois terços), totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do Acusado.

Por fim, tendo sido meramente tentado o delito, e considerando o iter criminis percorrido, sem que se tivesse logrado a subtração dos bens, mas já empregada a violência e a grave ameaça, deve a pena ser reduzida pela 1/2 (metade), totalizando 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em razão da natureza do delito praticado, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 157, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, CONDENO o acusado MATHEUS DOS SANTOS BENTO à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

A pena cominada, diante das circunstâncias pessoais e judiciais favoráveis, além da consideração do tempo de segregação cautelar, deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional inicial aberto, facultando-se a interposição de recurso em liberdade, com a concessão do benefício da liberdade provisória, cumulado com a medida cautelar prevista no artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a proibição de ausentar-se da Comarca, expedindo alvará de soltura clausulado. Oportunamente, intime-se o acusado para audiência de advertência para inserção no regime prisional imposto, ocasião em que deverá ser cumprido o mandado de prisão. Além disto, promova-se também o registro da condenação definitiva do acusado no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei. Publicada esta em audiência.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA